

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑과 을은 모두 자동차 운전 면허를 취득하기 위해 각각 시험을 보았다. 갑은 장내기능시험에서 불합격했고, 을은 도로주행시험에서 불합격하였다. 두 사람 모두 언제 다시 시험에 응시할 수 있는지를 알고 싶어 한다.

【질문】 갑은 장내기능시험에 불합격하였고 을은 도로주행시험에 불합격하였다. 갑과 을은 각각 언제 다시 시험에 응시할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

갑과 을은 모두 불합격한 날로부터 3일이 지난 시점부터 다시 시험에 응시할 수 있습니다. 이는 도로교통법 시행령이 장내기능시험과 도로주행시험 모두에 대해 동일한 재응시 대기 기간을 규정하고 있기 때문입니다. 따라서 두 사람 모두 불합격일 다음 날부터 3일을 기다린 후, 그 다음 날부터 재시험을 볼 수 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 도로교통법 시행령 제 48 조(자동차등의 운전에 필요한 기능에 관한 시험) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 48 조(자동차등의 운전에 필요한 기능에 관한 시험)

① 법 제 83 조제 1 항제 4 호에 따른 자동차등의 운전에 필요한 기능에 관한 시험(이하 "장내기능시험"이라 한다)은 다음 각 호의 사항에 대하여 실시한다.

1. 운전장치를 조작하는 능력
2. 교통법규에 따라 운전하는 능력
3. 운전 중의 지각 및 판단 능력

② 장내기능시험에 사용되는 자동차등의 종류는 행정안전부령으로 정한다.

③ 장내기능시험은 전자채점기로 채점한다. 다만, 행정안전부령으로 정하는 기능시험은 운전면허시험관이 직접 채점할 수 있다.

④ 제 3 항에 따른 전자채점기의 규격·설치 및 사용연한 등에 관하여 필요한 사항은 경찰청장이 정한다.

⑤ 장내기능시험에 불합격한 사람은 불합격한 날부터 3일이 지난 후에 다시 장내기능시험에 응시할 수 있다.

• 해설: 장내기능시험에 불합격한 사람은 불합격한 날부터 3일이 지난 후에 다시 장내기능시험에 응시할 수 있습니다.

▶ 도로교통법 시행령 제 49 조(도로에서 자동차를 운전할 능력이 있는지에 대한 시험) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 49 조(도로에서 자동차를 운전할 능력이 있는지에 대한 시험)

① 법 제 83 조제 2 항에 따른 도로에서 자동차를 운전할 능력이 있는지에 대한 시험(이하 "도로주행시험"이

라 한다)은 다음 각 호의 사항에 대하여 실시한다.

1. 도로에서 운전장치를 조작하는 능력
 2. 도로에서 교통법규에 따라 운전하는 능력
- ② 도로주행시험은 법 제 80 조제 2 항제 3 호에 따른 연습운전면허(이하 "연습운전면허"라 한다)를 받은 사람에 대하여 실시한다.
- ③ 도로주행시험을 실시하는 도로의 기준 및 도로주행시험에 사용되는 자동차의 종류는 행정안전부령으로 정한다.
- ④ 도로주행시험에 불합격한 사람은 불합격한 날부터 3 일이 지난 후에 다시 도로주행시험에 응시할 수 있다.

• **해설:** 도로주행시험에 불합격한 사람은 불합격한 날부터 3 일이 지난 후에 다시 도로주행시험에 응시할 수 있습니다.

【결론】

갑은 장내기능시험 불합격일로부터 3 일이 지나야 재응시가 가능하고, 을은 도로주행시험 불합격일로부터 3 일이 지나야 재응시가 가능합니다. 두 경우 모두 불합격 당일에는 재시험이 불가능하며, 불합격일 다음 날부터 3 일을 경과한 시점이 재응시 가능 시점입니다. 실무에서는 불합격 통보일을 기준으로 3 일을 정확히 계산하여 시험 일정을 예약해야 합니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증